

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3932/2536

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด
นายศักดิ์ชัย ตั้งเทียนชัยชนะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม้งมอเตอร์
(๒๕๑๙)

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย
กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 516

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 223, มาตรา 271 ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนคำบังคับที่บังคับให้ผู้ร้องชำระเงินในส่วนที่ขาดไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมซึ่งผู้ร้องเป็นผู้สุ้ราคาสูงสุด ผู้ร้องยอมมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ตามป.วิ.พ.มาตรา 223 ได้ กรณีนี้เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ตามข้อ (2) ในตาราง 1ท้าย ป.วิ.พ.

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนคำบังคับที่บังคับให้ผู้ร้องชำระเงินในส่วนที่ขาดไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมซึ่งผู้ร้องเป็นผู้สุ้ราคาสูงสุด ผู้ร้องยอมมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ตามป.วิ.พ.มาตรา 223 ได้ กรณีนี้เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ตามข้อ (2) ในตาราง 1ท้าย ป.วิ.พ.

(ឫទ្ធិធាតិ ឥរិយោ-ឫទ្ធិធាតិ ឥរិយោ-ឫទ្ធិធាតិ ឥរិយោ)

ศาลแพ่ง - นายไมตรี โมรรัด

ศาสตราจารย์ - นายถวิล อินทรักษา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ